

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 72 del 18/02/2022

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 40 del 18/02/2022

OGGETTO:

Servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione (Donnatolla, Madonna del Ponte, Poveromo e Fiasco Baldaia) e delle stazioni di sollevamento della rete fognaria (n° 7 di cui n° 2 capoluogo, n° 4 frazione marina, n° 1 Fiasco Baldaia) del Comune di Squillace.-
Determina a contrarre.-

LOTTO CIG: 9108922839

IMPEGNO

INTERVENTO: CAP. 565 - COD. 0904103

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-il servizio di gestione, manutenzione e controllo degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento non può essere gestito in proprio da questo Ente, per carenza di mezzi e di personale qualificato allo svolgimento dello stesso, per cui si rende necessario affidare il predetto servizio ad una ditta esterna qualificata mediante apposita gara d'appalto;

-il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Antonio Macaluso;

-il RUP ha predisposto lo schema di Bando di Gara, il Disciplinare di Gara, il Capitolato Speciale d'Appalto nonché tutti i relativi atti ed allegati di gara;

Visto l'art. 28 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e visto il D.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679;

Dato atto che:

-con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intende procedere all'affidamento mediante appalto del *"Servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione (Donnatolla, Madonna del Ponte, Poveromo e Fiasco Baldaia) e delle stazioni di sollevamento della rete fognaria (n° 7 di cui n° 2 capoluogo, n° 4 frazione marina, n° 1 Fiasco Baldaia) del Comune di Squillace"*;

-la scelta del contraente in conformità con il D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. sarà fatta mediante Procedura Aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9-bis e dell'articolo 95, comma 2 e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

-la determinazione n. 11 del 23/09/2015 ANAC ha espressamente previsto che *«anche le società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all'associazione, all'unione e all'accordo consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio competente per l'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici»*;

-ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto obbligo di espletare la procedura di gara attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara;

Visti il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato d'oneri ed i relativi allegati di gara;

Valutata la particolare complessità dell'appalto e della normativa europea di settore;

Ritenuto di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 e di indire la procedura di gara in parola secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara, e precisando che:

1. la procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM.
2. le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
3. unitamente alla presente determinazione il Comune di SQUILLACE trasmette ad ASMEL Consortile S.c.a.r.l. gli allegati quali parte integrante ed essenziale della documentazione di gara a disposizione.

dei concorrenti, contestualmente approva integralmente tutti gli atti di gara, da esso stesso redatti, manlevando ASMEL Consortile S.c.a.r.l. da ogni eventuale responsabilità riguardante gli stessi.

4. la Stazione Appaltante attesta che il Codice Identificativo Gara (CIG) richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è: 9108922839.

5. resta a carico del Comune di SQUILLACE il contributo ANAC, se dovuto ai sensi delle vigenti disposizioni.

Vagliato che:

- ✓ il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona dell'Arch. Antonio Macaluso è profilato sulla piattaforma ANAC, per la presente procedura;

Richiamato l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Richiamato l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a. il fine che il contratto si intende perseguire;
- b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. n. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG. n. 9108922839;

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.lgs n. 163/06 e s.m.i.", per le parti ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con D.G.C. n° 13 del 14.2.1999 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto lo Statuto Comunale dell'Ente;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA

la narrativa in premessa specificata s'intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;

1. **di approvare** il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato d'oneri ed i relativi documenti di gara, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. **di indire** gara d'appalto del "*Servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione (Donnatolla, Madonna del Ponte, Poveromo e Fiasco Baldaia) e delle stazioni di sollevamento della rete fognaria (n° 7 di cui n° 2 capoluogo, n° 4 frazione marina, n° 1 Fiasco Baldaia) del Comune di Squillace*", aggiudicata mediante Procedura Aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9-bis e dell'articolo 95, comma 2 e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
3. **di dare atto** che il Codice Identificativo Gara della presente procedura è il seguente: 9108922839;
4. **di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Antonio Macaluso;
5. **di precisare**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che relativamente alla forma di contratto, questo sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, e che il fine è quello di addivenire all'affidamento del "*Servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione (Donnatolla, Madonna del Ponte, Poveromo e Fiasco Baldaia) e delle stazioni di sollevamento della rete fognaria (n° 7 di cui n° 2 capoluogo, n° 4 frazione marina, n° 1 Fiasco Baldaia) del Comune di Squillace*";
6. **di indicare**, per la conclusione del contratto, ai sensi del richiamato art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, i seguenti elementi:

Oggetto del contratto	<i>“Servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione (Donnatolla, Madonna del Ponte, Poveromo e Fiasco Baldaia) e delle stazioni di sollevamento della rete fognaria (n° 7 di cui n° 2 capoluogo, n° 4 frazione marina, n° 1 Fiasco Baldaia) del Comune di Squillace”</i>
Finalità da perseguire	<i>“Servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione (Donnatolla, Madonna del Ponte, Poveromo e Fiasco Baldaia) e delle stazioni di sollevamento della rete fognaria (n° 7 di cui n° 2 capoluogo, n° 4 frazione marina, n° 1 Fiasco Baldaia) del Comune di Squillace”</i>
Modalità di scelta del contraente	Procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Ragioni alla base della scelta	Metodo previsto dal D. Lgs n. 50 del 18.04.2016
Forma del contratto	Contratto d'appalto pubblico
Clausole essenziali	Quelle previste nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato d'oneri e nei relativi documenti di gara

7. **di stabilire** che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;
8. **di dare** seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;
9. **di dare** pubblicità al bando di gara, ai sensi del Decreto MIT del 2 dicembre 2016, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e di adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, attraverso la pubblicazione all'albo pretorio online del Comune, sul profilo della Stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali nonché sul portale ASMECOMM;
10. **di provvedere**, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati all'albo pretorio online del Comune, sul profilo della Stazione Appaltante, nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali nonché sul portale ASMECOMM, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
11. **di provvedere** alla pubblicazione sul profilo del Committente dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento entro cinque giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 76, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 nel rispetto dei principi in materia di trasparenza ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. n. 50/2016;
12. **di dare atto** che ai sensi del punto 5.4 dell'allegato 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dall'articolo 6-ter del decreto legge n. 91 del 2017, convertito dalla legge n. 123 del 2017, l'Amministrazione ha facoltà di mantenere i ribassi di asta all'interno del quadro economico progettuale, fino al secondo esercizio successivo all'aggiudicazione;
13. **di provvedere** agli adempimenti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di rispettiva competenza;
14. **di dare atto** che il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, per le procedure, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.134, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
15. **di dare atto**, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini di Legge;
16. **di dare mandato** al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Antonio Macaluso, di provvedere a tutti gli atti consequenziali.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sull'impegno - Cod. - Cap. del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L' Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

